



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : MARLAN WUU Alias AMBOR;
2. Tempat Lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 23 Maret 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun II, Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 19 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Nomor 120/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 19 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARLAN WUU Alias AMBOR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARLAN WUU Alias AMBOR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dengan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa MARLAN WUU Alias AMBOR tetap di tahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa MARLAN WUU Alias AMBOR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan "Mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan pencari nafkah bagi Ibu, Adik dan 2 (dua) orang anak Terdakwa yang masih balita dan Adik Terdakwa putus sekolah sejak Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh Polisi, serta Terdakwa sangat menyesali perbuatannya";

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya "Penuntut Umum tetap pada Tuntutan";

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-94/LIMBO/09/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MARLAN WUU Alias AMBOR, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei 2024, bertempat di Desa Hutadaa, Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Penganiayaan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada jam 08.00 WITA saat Terdakwa sedang bermain handphone milik istri Terdakwa, tiba-tiba ada pesan di facebook messenger masuk dari korban

Putusan No.120/Pid.B/2024/PN.Lbo, halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROCKY HASTON PATAMANI Alias ROCKY, ke facebook messenger milik istri Terdakwa Bahwa korban ROCKY HASTON PATAMANI Alias ROCKY akan mengambil jaket miliknya sehingga Terdakwa berpikiran korban ROCKY HASTON PATAMANI Alias ROCKY mengganggu istri Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi mengonsumsi minuman keras setelah meminum minuman keras sekitar pukul 13. 30 wita Terdakwa pulang kerumah namun saat melewati pasar hutadaa Terdakwa melihat korban ROCKY HASTON PATAMANI Alias ROCKY sedang duduk Bersama Saksi ARYO, tidak lama kemudian, Terdakwa datang menghampiri dan mengatakan kepada korban *"ngana mo cari hal deng kita?"* yang memiliki arti *"kamu mau cari perkara dengan saya?"* dan korban ROCKY HASTON PATAMANI Alias ROCKY jawab *"kita ini ada salah apa pa ngana, kalau mo cari hal kita so tidak mo cari hal"* (*"saya ini ada salah apa ke kamu, kalau mau cari perkara, kita tidak mau cari perkara"*) kemudian dijawab oleh Terdakwa *"marijo torang nae motor deng kita, torang baku tikam di sebelah"* (*"ayo kamu naik motor dengan saya, kita saling tusuk di sebelah"*). Kemudian korban ROCKY HASTON PATAMANI Alias ROCKY yang saat itu sedang bermain HP, secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul korban ROCKY HASTON PATAMANI Alias ROCKY dan mengena di bagian pipi sebelah kiri sehingga korban ROCKY HASTON PATAMANI Alias ROCKY terjatuh dengan posisi duduk di tanah dan merasa pusing sehingga korban ROCKY HASTON PATAMANI Alias ROCKY terlentang di tanah kemudian Terdakwa memukul korban ROCKY HASTON PATAMANI Alias ROCKY berulang kali ke arah wajah korban ROCKY HASTON PATAMANI Alias ROCKY sehingga korban ROCKY HASTON PATAMANI Alias ROCKY menangkis menggunakan kedua tangan korban ROCKY HASTON PATAMANI Alias ROCKY dan berusaha melawan dan terjadi perkelahian antara korban ROCKY HASTON PATAMANI Alias ROCKY dengan Terdakwa dan tidak lama kemudian ada orang yang menarik korban ROCKY HASTON PATAMANI Alias ROCKY namun korban ROCKY HASTON PATAMANI Alias ROCKY sudah tidak mengenal orang tersebut dan tidak lama kemudian sudah banyak orang yang melera;

- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor 445/UPTD – RSUD.O/629/V/2024, tertanggal 10 Mei 2024 dikeluarkan oleh UPTD RSUD OTANAHA dan ditandatangani oleh dr. Mauluddin Rahmat Sarita di bawah sumpah dan kode etik kedokteran, dengan kesimpulan Korban mengalami

Putusan No.120/Pid.B/2024/PN.Lbo, halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ditemukan satu buah luka lecet di daerah punggung tangan kanan koma dengan ukuran satu koma nol centimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Ditemukan satu buah luka lecet di daerah pipi sisi kanan koma dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Ditemukan satu buah luka lecet di daerah jari telunjuk kaki kanan koma dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.
- Ditemukan satu buah luka lecet di daerah jari tengah kaki kanan koma, dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter.

Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya tanda kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya, dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban ROCKY HASTON PATAMANI Alias ROCKY, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan terkait masalah Penganiayaan;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa MARLAN WUU Alias AMBOR;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah diri Saksi;
 - Bahwa Korban kenal Terdakwa sebagai teman;
 - Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Hutadaa Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo tepatnya di dalam Pasar Hutadaa;
 - Bahwa pada siang itu Saksi Korban sedang duduk-duduk dengan ARYO di Pasar Hutadaa lalu Terdakwa datang dan mengeluarkan perkataan

Putusan No.120/Pid.B/2024/PN.Lbo, halaman 4 dari 13 halaman



"ngana mo cari hal deng kita" dan Saksi Korban jawab "kita ini ada salah apa pa ngana, kalau mo cari hal kita so tidak mo cari hal" kemudian dijawab oleh Terdakwa "marijo torang nae motor deng kita, torang baku tikam di sebelah" kemudian Saksi Korban main HP tiba-tiba Terdakwa dengan tangan kanan terkepal langsung memukul pipi sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh dengan posisi duduk di tanah dan merasa pusing maka Saksi Korban jatuh terlentang di tanah lalu Terdakwa tangan terkepal memukul lagi Saksi Korban berulang kali ke arah wajah Saksi Korban, Saksi Korban dapat menangkis menggunakan kedua tangan Saksi Korban dan berusaha melawan dan terjadi perkelahian, kemudian ada orang yang melerai;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami bengkak di pipi kiri, bengkak di pelipis kiri dan luka gores di pipi kanan. Saksi Korban mengalami kesulitan mengunyah makanan selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Saksi Korban tidak diobati atau dirawat di fasilitas kesehatan namun Saksi Korban menjalani pemeriksaan visum di RS Otanaha;
- Bahwa jaket Saksi Korban ada pada Istri Terdakwa dan Saksi Korban sempat komunikasi dengan Istri Terdakwa untuk mengambil jaket Saksi Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

2. Saksi MOHAMMAD ARYO SALEH Alias ARYO, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan terkait masalah Penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa MARLAN WUU Alias AMBOR;
- Bahwa yang menjadi korban adalah diri Saksi Korban ROCKY HASTON PATAMANI Alias ROCKY;
- Bahwa Saksi melihat pemukulan tersebut dan saat itu Saksi berdiri dibelakang Saksi Korban;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan juga Saksi Korban;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 WITA di Desa Hutadaa Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo tepatnya di dalam Pasar Hutadaa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada siang itu Saksi Korban sedang duduk-duduk dengan ARYO di Pasar Hutadaa lalu Terdakwa datang dan mengeluarkan perkataan "*ngana mo cari masalah deng kita*" dan dijawab oleh Korban "*kita ada salah apa pa ngana*" kemudian terdakwa berkata "*marijo baku iko deng kita dimotor baku tikam di sebelah torang*" dan dijawab oleh Korban "*kita so tidak mo cari masalah bahkan kita so ba sumpah pa kit ape mama so tidak mo bekeng masalah*" tiba-tiba terdakwa mengeluarkan perkataan "*banyak alasan*", Saksi Korban pegang HP tiba-tiba Terdakwa dengan tangan kanan terkepal langsung memukul pipi sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh dengan posisi duduk di tanah dan merasa pusing maka Saksi Korban jatuh terlentang di tanah lalu Terdakwa tangan terkepal memukul lagi Saksi Korban berulang kali ke arah wajah Saksi Korban, Saksi Korban dapat menangkis menggunakan kedua tangan Saksi Korban dan berusaha melawan dan terjadi perkelahian, kemudian ada orang yang melera;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi Korban mengalami bengkak dan memar di pipi kiri;

- Bahwa Saksi Korban tidak diobati atau dirawat di fasilitas kesehatan namun Saksi Korban menjalani pemeriksaan visum di RS Otanaha;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum Nomor : 445/UPTD – RSUD.O/629/V/2024, tertanggal 10 Mei 2024 dikeluarkan oleh UPTD RSUD OTANAHA dan ditandatangani oleh dr.Mauluddin Rahmat Sarita di bawah sumpah jabatan dan kode etik kedokteran;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Terdakwa MARLAN WUU Alias AMBOR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan terkait masalah Penganiayaan;

Putusan No.120/Pid.B/2024/PN.Lbo, halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa MARLAN WUU Alias AMBOR;
- Bahwa yang menjadi korban adalah diri Saksi Korban ROCKY HASTON PATAMANI Alias ROCKY;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 Wita di Desa Hutadaa Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo tepatnya di dalam Pasar Hutadaa;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa dalam perjalanan pulang kerumah dan melewati Pasar Hutadaa, di pasar itu Terdakwa melihat Saksi Korban sedang duduk di pasar Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "ngana mo cari masalah deng kita?" lalu Saksi Korban berkata "kiapa ini?" Terdakwa berkata lagi "ngana ba ganggu kita pe bini" lalu Saksi Korban menjawab "tidak" Terdakwa berkata lagi "ada depe bukti ngana ba chat pa kita p bini ngana mo ba ambe jaket" Saksi Korban menjawab "tidak ada" lalu Terdakwa berkata "kiyapa ngana suka mo bakalae, pukul jo" lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan terkepal kena di bagian pipi sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban terjatuh dan telentang ditanah kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban lagi menggunakan kedua tangan terkepal kena di bagian wajah;
- Bahwa Saksi Korban dapat menangkis dan melakukan perlawanan lalu tidak lama dari itu ada orang yang melerai, setelah itu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena pada pagi itu sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa sedang menggunakan handphone milik istri Terdakwa tiba-tiba ada pesan messenger masuk dari akun Facebook Saksi Korban ke messenger milik istri Terdakwa, yang pada pokoknya menyampaikan Saksi Korban akan mengambil jaket miliknya. Hal itu membuat Terdakwa berpikiran Saksi Korban mengganggu istri Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi mengonsumsi minuman keras, saat di jalan kerumah itulah Terdakwa melihat Saksi Korban dan amarah Terdakwa muncul;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa pada Tahun 2022 Terdakwa pernah dipidana di Pengadilan Negeri Limboto karena melakukan tindakan penganiayaan dengan luka berat dan dihukum selama 1 (satu) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Putusan No.120/Pid.B/2024/PN.Lbo, halaman 7 dari 13 halaman



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 Wita di Desa Hutadaa Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo tepatnya di dalam Pasar Hutadaa, Terdakwa MARLAN WUU Alias AMBOR dalam perjalanan pulang kerumah dan melewati Pasar Hutadaa, di pasar itu Terdakwa melihat Saksi Korban ROCKY HASTON PATAMANI Alias ROCKY sedang duduk di pasar Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban ROCKY *"ngana mo cari masalah deng kita?"* lalu Saksi Korban ROCKY berkata *"kiapa ini?"* Terdakwa berkata lagi *"ngana ba ganggu kita pe bini"* lalu Saksi Korban ROCKY menjawab *"tidak"* Terdakwa berkata lagi *"ada depe bukti ngana ba chat pa kita p bini ngana mo ba ambe jaket"* Saksi Korban ROCKY menjawab *"tidak ada"* lalu Terdakwa berkata *"kiyapa ngana suka mo bakalae, pukul jo"* lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban ROCKY menggunakan tangan kanan terkepal kena di bagian pipi sebelah kiri Saksi Korban ROCKY sehingga Saksi Korban ROCKY terjatuh dan telentang ditanah kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban ROCKY lagi menggunakan kedua tangan terkepal kena di bagian wajah;
2. Bahwa benar Saksi Korban ROCKY dapat menangkis dan melakukan perlawanan lalu tidak lama dari itu ada orang yang melerai, setelah itu Terdakwa pulang kerumah;
3. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi Korban ROCKY karena pada pagi itu sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa sedang menggunakan handphone milik istri Terdakwa tiba-tiba ada pesan messenger masuk dari akun Facebook Saksi Korban ROCKY ke messenger milik istri Terdakwa, yang pada pokoknya menyampaikan Saksi Korban ROCKY mengambil jaket miliknya. Hal itu membuat Terdakwa berpikiran Saksi Korban ROCKY mengganggu istri Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi mengonsumsi minuman keras, saat di jalan kerumah itulah Terdakwa melihat Saksi Korban ROCKY dan amarah Terdakwa muncul;
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Korban ROCKY saling mengenal sebagai teman dan tidak memiliki masalah;

Putusan No.120/Pid.B/2024/PN.Lbo, halaman 8 dari 13 halaman



5. Bahwa benar akibat pemukulan tersebut Saksi Korban ROCKY mengalami bengkak di pipi kiri, bengkak di pelipis kiri dan luka gores di pipi kanan. Saksi Korban ROCKY mengalami kesulitan mengunyah makanan selama 7 (tujuh) hari;
6. Bahwa benar Saksi Korban ROCKY tidak diobati atau dirawat di fasilitas kesehatan namun Saksi Korban ROCKY menjalani pemeriksaan visum di RS Otanaha;
7. Bahwa benar Saksi Korban ROCKY di periksa dan didapatkan hasil pemeriksaan yang dimuat dalam Surat Visum et Repertum yaitu terdapat: Ditemukan satu buah luka lecet di daerah punggung tangan kanan koma dengan ukuran satu koma nol centimeter kali nol koma tiga sentimeter; Ditemukan satu buah luka lecet di daerah pipi sisi kanan koma dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter; Ditemukan satu buah luka lecet di daerah jari telunjuk kaki kanan koma dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter; Ditemukan satu buah luka lecet di daerah jari tengah kaki kanan koma, dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Kesimpulan adalah ditemukan adanya tanda kekerasan tumpul, sebagaimana disebutkan didalam Surat Visum et Repertum Nomor : 445/UPTD-RSUD.O/629/V/2024, tertanggal 10 Mei 2024 dikeluarkan oleh UPTD RSUD OTANAHA dan ditandatangani oleh dr. Mauluddin Rahmat Sarita di bawah sumpah jabatan dan kode etik kedokteran;
8. Bahwa benar pada Tahun 2022 Terdakwa pernah dipidana di Pengadilan Negeri Limboto karena melakukan tindakan penganiayaan dengan luka berat dan dihukum selama 1 (satu) tahun penjara;
9. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka terlebih dahulu haruslah dinilai dan dipertimbangkan perbuatan orang tersebut yang telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Putusan No.120/Pid.B/2024/PN.Lbo, halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barangsiapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan seorang terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama MARLAN WUU Alias AMBOR yang identitasnya sama dengan yang tersebut di dalam Surat Dakwaan dan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan telah membenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in person) maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Unsur Kedua : “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 bahwa “menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka” (KUHP dan KUHAP, Edisi Kelima, R.Soenarto Soerodibroto, SH, PT.Raja Grafindo Persada, 1991, Jakarta);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 Wita di Desa Hutadaa Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo tepatnya di dalam Pasar Hutadaa, Terdakwa MARLAN WUU Alias AMBOR dalam perjalanan pulang kerumah dan melewati Pasar Hutadaa, di pasar itu Terdakwa melihat Saksi Korban ROCKY HASTON PATAMANI Alias ROCKY sedang duduk di pasar Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban ROCKY “ngana mo cari masalah deng kita?” lalu Saksi Korban ROCKY berkata “kiapa ini”? Terdakwa berkata lagi “ngana ba ganggu kita pe bini” lalu Saksi Korban ROCKY menjawab “tidak” Terdakwa berkata lagi “ada depe bukti ngana ba chat pa kita p bini ngana mo ba

Putusan No.120/Pid.B/2024/PN.Lbo; halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambe jaket” Saksi Korban ROCKY menjawab “tidak ada” lalu Terdakwa berkata “kiyapa ngana suka mo bakalae, pukul jo” lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban ROCKY menggunakan tangan kanan terkepal kena di bagian pipi sebelah kiri Saksi Korban ROCKY sehingga Saksi Korban ROCKY terjatuh dan telentang ditanah kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban ROCKY lagi menggunakan kedua tangan terkepal kena di bagian wajah;

Menimbang, bahwa pukulan-pukulan Terdakwa kena pada bagian wajah Saksi Korban mengakibatkan pemukulan tersebut Saksi Korban ROCKY mengalami bengkak di pipi kiri, bengkak di pelipis kiri dan luka gores di pipi kanan. Saksi Korban ROCKY mengalami kesulitan mengunyah makanan selama 7 (tujuh) hari, Saksi Korban ROCKY di periksa dan didapatkan hasil pemeriksaan yang dimuat dalam Surat Visum et Repertum yaitu terdapat: Ditemukan satu buah luka lecet di daerah punggung tangan kanan koma dengan ukuran satu koma nol centimeter kali nol koma tiga sentimeter; Ditemukan satu buah luka lecet di daerah pipi sisi kanan koma dengan ukuran nol koma tujuh sentimeter kali nol koma tiga sentimeter; Ditemukan satu buah luka lecet di daerah jari telunjuk kaki kanan koma dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter; Ditemukan satu buah luka lecet di daerah jari tengah kaki kanan koma, dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter. Kesimpulan adalah ditemukan adanya tanda kekerasan tumpul, sebagaimana disebutkan didalam Surat Visum et Repertum Nomor : 445/UPTD-RSUD.O/629/V/2024, tertanggal 10 Mei 2024 dikeluarkan oleh UPTD RSUD OTANAHA dan ditandatangani oleh dr.Mauluddin Rahmat Sarita di bawah sumpah jabatan dan kode etik kedokteran;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua dari dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah benar-benar terjadi dan perbuatan tersebut telah memenuhi semua unsur dari pasal dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum sehingga dalil-dalil sebagaimana yang termuat dalam Pembelaan terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan No.120/Pid.B/2024/PN.Lbo; halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Hal-hal yang memberatkan :
 - Terdakwa pernah dipidana selama 1 (satu) tahun;
- Hal-hal yang meringankan :
 - Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MARLAN WUU Alias AMBOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin tanggal 18 November 2024, oleh IMELDA INDAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, AMINUDIN J. DUNGGIO, S.H. dan RANDA FABRIANA NURHAMIDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh

Putusan No.120/Pid.B/2024/PN.Lbo; halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWI ANGRANI MONOARFA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh FEBRI RAMADHANA ARDIYANTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Aminudin J. Dunggio, S.H.

Imelda Indah, S.H.

Ttd

Randa Fabriana Nurhamidin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dewi Angriani Monoarfa, S.H.

Putusan No.120/Pid.B/2024/PN.Lbo halaman 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)